

1500291-86.2022.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito" "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500291-86.2022.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 29 de agosto de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500291-86.2022.8.26.0637

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDEIR BARRAVIEIRA DE OLIVEIRA PINTO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de VALDEIR BARRAVIEIRA DE OLIVEIRA PINTO, por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 17 de março de 2022, às 22h30min, na Rua Clementino Campos Rocha, nº 311, Conjunto Habitacional Vereador Joaquim Ribeiro Porto (Cohab II), nesta cidade Comarca de Tupã/SP, VALDEIR BARRAVIEIRA DE OLIVEIRA PINTO, qualificado a fls. 17, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 38 pinos (ependorfs) com peso líquido de 6.46 gramas, 03 pedras com peso líquido de 12,28 gramas, e 11 porções acondicionadas em plástico com peso líquido de 1,03 gramas, todos da substância "CRACK", cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10, e laudo pericial de constatação de fls. 12/14, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98. É dos autos o denunciado decidiu promover de modo sistemático e reiterado o tráfico de drogas nesta cidade de Tupã/SP, sendo que para tanto, as substâncias eram adquiridas de pessoa desconhecida para depois serem

comercializadas ao consumo de terceiros.

Ocorre que conforme consta do auto de prisão em flagrante delito, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e depararam-se com o denunciado VALDEIR defronte sua residência na iminência de guardar sua motocicleta.

Ao ver a viatura o increpado apresentou comportamento suspeito e foi abordado e revistado, sendo consigo encontrado no bolso da bermuda 38 "pinos" contendo "crack", 03 "pedras" a granel de "crack", e 11 porções embaladas em sacos plásticos de "crack", além da quantia de R\$ 2.095,00 em dinheiro no outro bolso.

Diante dessas circunstâncias o denunciado foi preso e autuado em flagrante delito. Apreendidas as substâncias (cf. fls. 10), e submetidas a exame pericial (cf. laudo de fls. 12/14), constatou-se que se tratava de COCAÍNA (CRACK), nas seguintes medidas: 38 pinos (ependorfs) pesando 6.46 gramas, 03 pedras pesando 12,28 gramas, e 11 porções acondicionadas em plástico pesando 1,03 gramas, dessa substância. Observa-se que a quantidade, a forma de acondicionamento, a natureza das drogas, o numerário apreendido em poder do denunciado, e as circunstâncias das apreensões e da prisão, são elementos indicativos de que o denunciado desenvolvia o tráfico ilícito de entorpecentes e que as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo de terceiros."

A denúncia foi recebida em 17/05/2022 (fls.144/146)

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas, sendo, após, interrogado o réu (fls. 205/207).

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação (fls. 210/218) e a Defesa pugnou pela absolvição (fls. 231/236).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl.01); auto de apreensão (fl.10); laudo pericial (fls.12/14 e 132/136); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha James Porcel de Couto, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento quando avistou um indivíduo perto de uma moto. O réu demonstrou nervosismo. Realizaram a abordagem. O réu estava agressivo, e tentou agredir os policiais. Em busca pessoal, localizou em seu bolso 38 porções de crack, 3 pedras e outros em sacolas. Em outro bolso encontrou a quantia de R\$ 2.095,00. Na residência estava a esposa do réu. A abordagem foi na rua. Entraram na residência apenas para avisar a esposa que o réu estava sendo preso. O réu disse ser de facção. O réu é conhecido do meio policial.

A testemunha Guilherme Alves Valentin, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento quando viu o indivíduo de alcunha "irmão vardeco" com diversas passagens e faccionado. Fizeram abordagem e o réu tentou correr. O réu resistiu. Foi feita revista pessoal e em um dos bolsos foram encontrados 33 pinos de crack, 3 pedras, além de 11 porções embaladas da mesma substância e R\$ 2.095,00. A abordagem ocorreu na calçada, fora da residência. O réu estava tentando guardar sua moto. O réu é conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas. O réu utilizava a moto para fazer entrega de drogas. O réu confessou no momento da prisão que o dinheiro era produto da venda de drogas. Não sabe se havia investigação anterior. No local estava a esposa do réu. Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de

Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha Paloma Cristina Gusmão de Oliveira, esposa do réu, ouvida como informante, em seu depoimento judicial, relatou que no momento da prisão estava presente. Estava dormindo e acordou com o réu dizendo que iria para fora guardar a moto. Depois o réu entrou correndo dizendo que a polícia estava atrás. A polícia entrou na casa. Bateram no réu. Disse que os policiais colocaram drogas na casa, mas estava fora da residência nesse momento. Não sabia dos antecedentes do réu. Os fatos ocorreram por volta de 23h. No dia seguinte foi até a delegacia. O réu ficou muito machucado. Os policiais reviraram a casa toda. O dinheiro era do pai do réu que deixou de herança. Quando conheceu o réu, seu pai já era falecido.

A testemunha Carolina Servilha Barravieira Coutinho, prima do réu, ouvida como informante, em seu depoimento judicial, relatou que quando chegou na casa do réu tinham dois policiais do lado de fora e ouviu muitos gritos na parte interna. Alguns policiais estava na parte de dentro da casa. Um policial foi até a viatura e pegou um saco transparente, colocou na roupa e foi até o interior da casa. O réu estava todo ensanguentado. Mora perto. Lembra que os fatos ocorreram em 17 de março, por volta das 22h30. Não viu a abordagem inicial dos policiais. Tinha dois policiais do lado de fora. Dentro da casa estava o réu, sua esposa e a criança. Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que estava em casa assistindo jogo e foi guardar a moto. Tinha um indivíduo lhe chamando. Pediu para abrir o portão para entrar e conversar. Uma viatura passou e abordou ambos. Os policiais entraram na residência. Disse que tinha um dinheiro em razão da herança de seu pai. Os policiais chamaram sua esposa e esta informou onde estava o dinheiro. Os policiais deram voz de prisão. O policial Valentin pegou uma sacola fora da casa e disse que iria prender todo mundo. Foi agredido pelos policiais. Ameaçaram o réu a assumir as drogas e relatar que foi preso do lado de fora da casa. O dinheiro estava dentro do guarda-roupa e tinha R\$2.095,00.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

Houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente; os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais; além de dinheiro. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação ao réu.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado às circunstâncias do flagrante e a quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, comprova a mercancia perpetrada pelo réu.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não

está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito" "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico. É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida (crack) consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 0003144-94.2012.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 19/08/2013, processo nº 0004560-68.2010.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/06/2013 - fls. 54/56). Aumento em 1/3 e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (Processo nº 0000482-78.2014.8.26.0673, com trânsito em julgado para a Defesa em 13/11/2017 - fl.57). Aumento em 1/6 e fixo a pena-base em 07 anos 09 meses e 10 dias, e 777 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR VALDEIR BARRAVIEIRA DE OLIVEIRA PINTO, como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 777 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. O acusado é reincidente, o que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

O acusado possui longa folha de antecedentes (fls. 54/58), e é reincidente específico em tráfico de drogas. O que evidencia que sua colocação em liberdade

neste momento implica risco à ordem pública.

Com efeito, o crime de tráfico de drogas, é de especial gravidade, notadamente quando cometido, em tese, por agente envolvido em inúmeras outras ocorrências similares, inclusive com condenação transitada em julgada e pendente de cumprimento, circunstâncias que parecem fazer disso seu meio de vida, denotando a periculosidade do agente.

Justamente por isso assoma evidente o sentimento de insegurança que importaria a sua quase que imediata soltura, o que se faz mister evitar por meio da manutenção da prisão provisória, medida prevista no artigo 313, II, do CPP.

Nesses termos, a garantia da ordem pública, conforme interpretação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, consiste na necessidade de acautelar o meio social quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar em intranquilidade social diante do fundado receio de que volte a delinquir.

Por sua vez, no tocante ao conceito de ordem pública, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que resta configurado risco de sua violação a justificar a prisão preventiva a reiteração delitativa, participação em organização criminosa, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que pratica. Neste mesmo sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - HC: 22784585220198260000 SP 2278458-52.2019.8.26.0000, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 18/02/2020, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - HC: 22660457020208260000 SP 2266045-70.2020.8.26.0000, Relator: Damião Cogan, Data de Julgamento: 18/03/2021, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021; TJ-SP - HC: 20029704120208260000 SP 2002970-41.2020.8.26.0000, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 20/02/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

PI

Tupã, 29 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA